第 5 章

情報の管理と活用にかかわる法規制

第1節　個人情報の保護と活用に関する法律
第2節　機密情報の管理と法律（営業秘密）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　個人情報の保護と活用に関する法律

この節で学ぶこと

デジタル社会の進展とそれに伴う個人情報の利用の著しい拡大は、社会に大きな変化とメリットをもたらす一方で、プライバシー保護や個人情報の流出・漏えいの防止といった問題が生じている。そこで、個人の権利利益を保護することを目的として個人情報保護法が制定されている。

この節では、個人情報保護法およびマイナンバー法に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

個人情報保護法、マイナンバー法に関する基本的事項

1　個人情報保護法〔Act on the Protection of Personal Information〕

デジタル社会の進展とそれに伴う個人情報の利用の著しい拡大は、社会に大きな変化とメリットをもたらす一方で、プライバシー保護や個人情報の流出・漏えいの防止といった問題を生み出すに至った。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

そこで、個人情報の適正な取扱いに関して、基本理念および政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国・地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者および行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）が制定されている。

2　個人情報保護法の基礎概念

個人情報保護法は、保護すべき情報を、①「個人情報」、②「個人データ」、③「保有個人データ」に分け、それぞれについて、個人情報取扱事業者が実施・遵守すべき義務を定めている。以下では、この3つの概念および個人情報取扱事業者とは何かについて説明する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(1) 個人情報とは

個人情報(personal information)とは、生存する個人に関する情報であって、①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く))により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、②個人識別符号が含まれるもののいずれかに該当するものをいう(個人情報保護法2条1項)。

個人識別符号とは、(ⅰ)特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号で当該特定の個人を識別できるもの、または、(ⅱ)対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入または書類に付される符号で当該対象者個人を識別できるものをいう(個人情報保護法2条2項)。(ⅰ)の例としては指紋認識データや顔認識データが、(ⅱ)の例としては旅券番号や免許証番号が挙げられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を「要配慮個人情報」という（個人情報保護法2条3項）。

個人情報によって識別される特定の個人を「本人」という（個人情報保護法2条4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」では、個人情報に該当する事例としてどのようなものを挙げているか。

A)次の7事例が、「個人情報に該当する事例」として挙げられている。

① 本人の氏名
② 生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位または所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
③ 防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報
④ 本人の氏名が含まれる等の理由により、特定の個人を識別できる音声録音情報
⑤ 特定の個人を識別できるメールアドレス(kojin_ichiro@example.com等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、example社に所属するコジンイチロウのメールアドレスであることが分かるような場合等)
⑥ 個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報(取得時に生存する特定の個人を

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

識別することができなかったとしても、取得後、新たな情報が付加され、または照合された結果、生存する特定の個人を識別できる場合は、その時点で個人情報に該当する）

⑦ 官報、電話帳、職員録、法定開示書類（有価証券報告書等）、新聞、ホームページ、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等で公にされている特定の個人を識別できる情報

個人情報データベース等に入力する前の帳票等であっても、それに記載された個人情報を五十音順に整理している場合など、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成している場合には、それ自体が個人情報データベース等に該当する。

個人情報保護法17条1項にある利用目的を「できる限り」特定するとは、個人情報取扱事業者において、個人情報をどのような目的で利用するかについて明確な認識を持つことができ、また、本人において、自らの個人情報がどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるのかについて一般的かつ合理的に予測・想定できる程度に、利用目的を特定することをいう。例えば、単に「お客様のサービスの向上」等のような抽象的、一般的な内容を利用目的とすることは、できる限り具体的に特定したことにはならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　要配慮個人情報に含まれる事項

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）によれば、「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして、次の（1）から（11）までの記述等が含まれる個人情報をいう。なお、（1）から（11）に関する情報であっても、単にこれらの情報を推知させる情報にすぎないもの（例：宗教に関する書籍の購買や貸出しにかかる情報等）は、要配慮個人情報には含まない。

（1）人種

人種、世系または民族的もしくは種族的出身を広く意味する。

（2）信条

個人の基本的なものの見方、考え方を意味し、思想と信仰の双方を含むものである。

（3）社会的身分

ある個人にその境遇として固着していて、一生の間、自らの力によって容易にそれから脱し得ないような地位を意味し、単なる職業的地位や学歴は含まない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(4)病歴

病気に罹患した経歴を意味するもので、特定の病歴を示した部分(例:特定の個人ががんに罹患している、統合失調症を患っている等)が該当する。

(5)犯罪の経歴

前科、すなわち有罪の判決を受けこれが確定した事実が該当する。

(6)犯罪により害を被った事実

身体的被害、精神的被害および金銭的被害の別を問わず、犯罪の被害を受けた事実を意味する。具体的には、刑罰法令に規定される構成要件に該当し得る行為のうち、刑事事件に関する手続に着手されたものが該当する。

(7)身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(8)本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という)により行われた疾病の予防および早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という)の結果

(9)健康診断等の結果に基づき、または疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導または診療もしくは調剤が行われたこと

例えば、診療記録がこれに該当する。また、病院等を受診したという事実そのものも該当する。他方、身長、体重、血圧、脈拍、体温等の個人の健康に関する情報を、健康診断、診療等の事業およびそれに関する業務とは関係のない方法により知り得た場合には該当しない。

(10)本人を被疑者または被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと(犯罪の経歴を除く)

本人を被疑者または被告人として刑事事件に関する手続が行われたという事実が該当する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(11)本人を少年法3条1項に規定する少年またはその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと

本人を非行少年またはその疑いのある者として、保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたという事実が該当する。

(2) 個人データとは

個人情報データベース等を構成する個人情報のことを「個人データ」という(個人情報保護法16条3項)。ここで、「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、①特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの、または②特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。ただし、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは除かれる(個人情報保護法16条1項)。したがって、例えば、個人情

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

報を取得した個人情報取扱事業者が、個人情報を管理しているコンピュータにその情報を入力した段階から、当該個人情報は個人データにも該当することになる。

(3) 保有個人データとは

個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加・削除、利用の停止等の権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものを「保有個人データ」という(個人情報保護法16条4項)。

(4) 個人情報取扱事業者とは

個人情報取扱事業者(a business operator handling personal information)とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者のことをいう(個人情報保護法16条2項)。中小事業者等も個人情報取扱事業者に該当し個人情報保護法の規制を受けるので、注意が必要である。ただし、国や地方公共団体などは個人情報取扱事業者から除かれる(同項1～4号)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　個人情報取扱事業者の範囲

2015年の個人情報保護法の改正法が施行されるまでは、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が5,000を超えない者は、個人情報取扱事業者から除外されていた。そのため、多くの中小事業者等については、その取り扱う個人情報の数が少なかったために個人情報取扱事業者に該当せず、個人情報保護法に定める義務を負っていなかった。

しかし、改正により上記の除外要件が廃止されたため、改正法の施行（2017年5月30日）後は、これらの中小事業者等も個人情報取扱事業者に該当し個人情報保護法の規制を受けるので、注意が必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　個人情報取扱事業者の義務

個人情報取扱事業者の義務には、前述の「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」ごとに、以下のものがある。

(1) 個人情報に関する義務

個人情報取扱事業者が、「個人情報」について課される制限や遵守すべき義務には、利用目的の特定およびその変更の制限（個人情報保護法17条）、あらかじめ本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことの制限（個人情報保護法18条）、不適切な利用の禁止（個人情報保護法19条）、適正な手段による取得（個人情報保護法20条1項）、利用目的の通知・公表（個人情報保護法21条）、苦情の適切・迅速な処理および体制の整備（個人情報保護法40条）がある。

また、個人情報のうち、要配慮個人情報については、原則として、本人の同意のない取得が禁止されている（個人情報保護法20条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　不適切な利用の禁止

個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない（個人情報保護法19条）。

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）によれば、「不当な行為」とは、直ちに違法とはいえないものの、個人情報保護法その他の法令の制度趣旨または公序良俗に反する等、社会通念上適正とは認められない行為をいう。

また、「おそれ」の有無は、個人情報取扱事業者による個人情報の利用が、違法または不当な行為を助長または誘発することについて、社会通念上蓋然性が認められるか否かにより判断される。

個人情報取扱事業者が違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している例は、次のようなものが挙げられる。

① 貸金業登録を行っていない貸金業者等からの突然の接触による本人の平穏な生活を送る権利の侵害等、当該事業者の違法な行為を助長するおそれが想定されるにもかかわらず、当該事業者に当該本人の個人情報を提供する場合

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

② 官報に掲載される破産者情報を、当該個人情報に係る本人に対する違法な差別が、不特定多数の者によって誘発されるおそれがあることが予見できるにもかかわらず、それを集約してデータベース化し、インターネット上で公開する場合

③ 暴力団員により行われる暴力的要求行為等の不当な行為を助長し、または誘発するおそれが予見できるにもかかわらず、事業者間で共有している暴力団員等に該当する人物を本人とする個人情報を、みだりに開示し、または暴力団等に対しその存在を明らかにする場合

④ 総会屋による不当な要求を助長し、または誘発するおそれが予見できるにもかかわらず、事業者間で共有している、不当要求による被害を防止するために必要な業務を行う各事業者の責任者の名簿等を、みだりに開示する場合

なお、個人情報取扱事業者が第三者に個人情報を提供したところ、当該第三者が当該個人情報を違法な行為に用いた場合であっても、当該第三者が当該個人情報の取得目的を偽っていた場合には、「おそれ」は認められないと解される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）個人データに関する義務

個人情報取扱事業者が、「個人データ」について遵守すべき義務には、データ内容を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは個人データを消去するよう努めること（個人情報保護法22条）、安全管理のための措置を講ずること（個人情報保護法23条）、従業者および委託先に対する必要かつ適切な監督（個人情報保護法24条・25条）、漏えい等の報告等（個人情報保護法26条）、第三者への提供の制限（個人情報保護法27条1項）がある。

第三者への提供の制限については、いくつかの例外がある。

まず、本人の求めに応じて個人データの第三者への提供を停止すること（オプトアウト）としている場合であって、法定の事項を本人に通知しまたは本人が容易に知り得る状態に置くとともに個人情報保護委員会に届け出たときは、本人の同意がなくとも、個人データを第三者に提供することができる。もっとも、①不正取得された個人データ、②オプトアウト規定により提供された個人

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

データについても対象外となる。ただし、要配慮個人情報は、この手続により第三者に提供することはできない（個人情報保護法27条2項）。

また、例えば、個人情報のパソコンへの入力を外部の業者に委託する場合など、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合や、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合等においては、当該個人データの提供を受ける者は、第三者には該当しない（個人情報保護法27条5項）。したがって、これらは、個人データの第三者提供には該当しない。

なお、第三者提供に際しては、個人データの受領者である個人情報取扱事業者において提供者の氏名やデータ取得経緯等を、個人データの提供者である個人情報取扱事業者において受領者の氏名等を一定期間保存しなければならない（個人情報保護法29条・30条）。本人は、個人データの授受に関する第三者提供記録について開示請求をすることができる（個人情報保護法33条5項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　講ずべき安全管理措置(個人情報保護法23条)のうちの組織的安全管理措置の内容

【組織的安全管理措置】

講じなければならない措置	手法の例示	中小規模事業者における手法の例示
(1)組織体制の整備(組織体制として整備する項目の例)	・個人データの取扱いに関する責任者の設置および責任の明確化 ・個人データを取り扱う従業者およびその役割の明確化 ・上記の従業者が取り扱う個人データの範囲の明確化 ・法律や個人情報取扱事業者において整備されている個人データの取扱いにかかる規律(社内規則等)に違反している事実または兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制 ・個人データの漏えい等事案の発生または兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制 ・個人データを複数の部署で取り扱う場合の各部署の役割分担および責任の明確化	・個人データを取り扱う従業者が複数いる場合、責任ある立場の者とその他の者を区分する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)個人データの取扱いにかかる規律に従った運用	個人データの取扱いにかかる規律に従った運用を確保するため、例えば次のような項目に関して、システムログその他の個人データの取扱いにかかる記録の整備や業務日誌の作成等を通じて、個人データの取扱いの検証を可能とすることが考えられる。 ・個人情報データベース等の利用・出力状況 ・個人データが記載または記録された書類・媒体等の持ち運び等の状況 ・個人情報データベース等の削除・廃棄の状況(委託した場合の消去・廃棄を証明する記録を含む) ・個人情報データベース等を情報システムで取り扱う場合、担当者の情報システムの利用状況(ログイン実績、アクセスログ等)	・あらかじめ整備された基本的な取扱方法に従って個人データが取り扱われていることを、責任ある立場の者が確認する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)個人データの取扱状況を確認する手段の整備	例えば次のような項目をあらかじめ明確化しておくことにより、個人データの取扱状況を把握可能とすることが考えられる。 ・個人情報データベース等の種類、名称 ・個人データの項目 ・責任者・取扱部署 ・利用目的 ・アクセス権を有する者 等	・あらかじめ整備された基本的な取扱方法に従って個人データが取り扱われていることを、責任ある立場の者が確認する。
(4)漏えい等事案に対応する体制の整備	漏えい等事案の発生時に例えば次のような対応を行うための、体制を整備することが考えられる。 ・事実関係の調査および原因の究明 ・影響を受ける可能性のある本人への通知 ・個人情報保護委員会等への報告 ・再発防止策の検討および決定 ・事実関係および再発防止策等の公表 等	・漏えい等事案の発生時に備え、従業者から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等をあらかじめ確認する。
(5)取扱状況の把握および安全管理措置の見直し	・個人データの取扱状況について、定期的に自ら行う点検または他部署等による監査を実施する。 ・外部の主体による監査活動と合わせて、監査を実施する。	・責任ある立場の者が、個人データの取扱状況について、定期的に点検を行う。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　従業者および委託先の監督

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない（個人情報保護法24条）。

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）によれば、「従業者」とは、個人情報取扱事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者等をいう。「従業者」には、雇用関係にある従業員（正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等）のみならず、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員等も含まれる。

従業者に対して必要かつ適切な監督を行っていない例としては、下記のような場合が考えられる。

① 従業者が、個人データの安全管理措置を定める規程等に従って業務を行っていることを確認しなかった結果、個人データが漏えいした場合

② 内部規程等に違反して個人データが入ったノート型パソコンまたは外部記録媒体が繰り返し持ち出されていたにもかかわらず、その行為を放置した結果、当該パソコンまたは当該記録媒体が紛失し、個人データが漏えいした場合

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない（個人情報保護法25条）。

具体的には、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）によれば、個人情報取扱事業者は、個人情報保護法23条に基づいて自身がなすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、監督を行うものとする。

委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行っていない例としては、下記のような場合が考えられる。

① 個人データの安全管理措置の状況を契約締結時も、それ以後も適宜把握せず外部の事業者に委託した結果、委託先が個人データを漏えいした場合
② 個人データの取扱いに関して必要な安全管理措置の内容を委託先に指示しなかった結果、委託先が個人データを漏えいした場合

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）保有個人データに関する義務

個人情報取扱事業者は、本人の求めあるいは請求に応じ、保有個人データについて、通知・開示・訂正・利用停止等の義務を負う。すなわち、個人情報取扱事業者は、保有個人データに関する事項（個人情報取扱事業者の氏名・名称、保有個人データの利用目的など）および個人データの授受に関する第三者提供記録について本人の知り得る状態に置き、本人から利用目的の通知を求められた場合に遅滞なく、電磁的記録の提供など、原則として本人の請求した方法により通知する義務（個人情報保護法32条）、本人から開示を請求されたときに遅滞なく開示する義務（個人情報保護法33条）、本人から、内容が事実でないとの理由により訂正等の請求を受けた場合の訂正等の義務（個人情報保護法34条）、本人から、通知・公表された目的に反して個人情報が利用されている、または個人情報が不正に取得されたものである等の理由により利用停止等の請求を受けた場合の利用停止等の義務（個人情報保護法35条）がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　仮名加工情報

他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工した個人に関する情報を「仮名加工情報」という（個人情報保護法2条5項柱書）。他の情報と照合すれば誰の情報なのか識別できる状態であれば、仮名加工情報も個人情報である。このため、このような状態にある限度で、仮名加工情報にも原則として個人情報に関する義務が適用される。

もっとも、次の3点に代表されるように、個人情報取扱事業者の義務は、緩和ないし変容されている。

① 個人情報取得後における利用目的変更の制限（個人情報保護法17条2項）は、仮名加工情報には適用されない（個人情報保護法41条9項）。
② 仮名加工情報だけが漏えいした場合、個人データに該当しても、個人情報取扱事業者は、漏えい等の報告等（個人情報保護法26条）の義務を負わない（個人情報保護法41条9項）。
③ 保有個人データに該当するときでも、開示等の請求等の対象にならない（個人情報保護法37条～39条・41条9項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　仮名加工情報取扱事業者等の義務

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報編）によれば、仮名加工情報取扱事業者等の義務については、次のように記述されている。

1. 仮名加工情報を作成する個人情報取扱事業者が遵守する義務等

（1）仮名加工情報を作成するときは、適正な加工を行わなければならない（個人情報保護法41条1項）。

（2）仮名加工情報を作成したとき、または仮名加工情報および当該仮名加工情報にかかる削除情報等を取得したときは、削除情報等の安全管理措置を講じなければならない（個人情報保護法41条2項）。

2. 個人情報取扱事業者である仮名加工情報取扱事業者が遵守する個人情報である仮名加工情報の取扱いに関する義務等

（1）法令に基づく場合を除くほか、個人情報保護法17条1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報である仮名加工情報を取り扱ってはならない（個人情報保護法41条3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）個人情報である仮名加工情報を取得したときは、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を公表しなければならない。また、利用目的を変更した場合は、変更後の利用目的を公表しなければならない（個人情報保護法41条4項）。

（3）仮名加工情報である個人データおよび削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該仮名加工情報である個人データおよび削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない（個人情報保護法41条5項）。

（4）法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない（個人情報保護法41条6項）。

（5）個人情報である仮名加工情報を取り扱うに当たっては、元の個人情報にかかる本人を識別する目的で他の情報と照合することを行ってはならない（個人情報保護法41条7項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（6）個人情報である仮名加工情報を取り扱うに当たっては、元の個人情報にかかる本人への連絡等を行う目的で当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない（個人情報保護法41条8項）。

（7）個人情報である仮名加工情報、仮名加工情報である個人データおよび仮名加工情報である保有個人データについては、個人情報保護法上の次に掲げる規定は適用されない（個人情報保護法41条9項）。

・利用目的の変更の制限（個人情報保護法17条2項）
・漏えい等の報告および本人通知（個人情報保護法26条）
・保有個人データに関する事項の公表等、および保有個人データの開示・訂正等・利用停止等への対応等（個人情報保護法32条から39条まで）

（8）上記（1）から（7）までの規律のほか、仮名加工情報（個人情報であるもの）および仮名加工情報である個人データについては、通常の個人情報および個人データと同様、個人情報保護法上の次に掲げる規定が適用される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・不適正利用の禁止（個人情報保護法19条）
・適正取得（個人情報保護法20条1項）
・安全管理措置（個人情報保護法23条）
・従業者の監督（個人情報保護法24条）
・委託先の監督（個人情報保護法25条）
・苦情処理（個人情報保護法40条）

3. 仮名加工情報取扱事業者が遵守する個人情報でない仮名加工情報の取扱いに関する義務等

（1）法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報を第三者に提供してはならない（個人情報保護法42条1項2項）。

（2）仮名加工情報については、次の規定が準用される。（個人情報保護法42条3項）

・安全管理措置（個人情報保護法23条）
・従業者の監督（個人情報保護法24条）
・委託先の監督（個人情報保護法25条）
・苦情処理（個人情報保護法40条）
・識別行為の禁止（個人情報保護法41条7項）
・本人への連絡等の禁止（個人情報保護法41条8項）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

5　匿名加工情報

特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものを「匿名加工情報」という（個人情報保護法2条6項）。匿名加工情報は、その定義からして個人情報ではないため、個人情報保護法が定める個人情報についての各種規制の対象ではない。しかし、その由来が個人情報である以上、万一その個人情報の復元等がなされた場合には直ちに個人情報の漏えい等の危険が生じることになる。そこで、匿名加工情報を取り扱う事業者（匿名加工情報取扱事業者）には、加工方法についての制限や、匿名加工情報を作成、提供等した際の公表義務が課されている（個人情報保護法43～46条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　匿名加工情報取扱事業者等の義務

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報編）によれば、匿名加工情報取扱事業者等の義務については、次のように記述されている。

1. 匿名加工情報を作成する個人情報取扱事業者が遵守する義務等

（1）匿名加工情報を作成するときは、適正な加工を行わなければならない（個人情報保護法43条1項）。

【想定される加工の事例】

事例1）

氏名、住所、生年月日が含まれる個人情報を加工する場合に次の1から3までの措置を講ずる。

1）氏名を削除する。

2）住所を削除する。または、○○県△△市に置き換える。

3）生年月日を削除する。または、日を削除し、生年月に置き換える。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

事例2）
会員 ID、氏名、住所、電話番号が含まれる個人情報を加工する場合に次の1、2の措置を講ずる。

1）会員 ID、氏名、電話番号を削除する。
2）住所を削除する。または、○○県△△市に置き換える

（2）匿名加工情報を作成したときは、加工方法等の情報の安全管理措置を講じなければならない（個人情報保護法43条2項）。

（3）匿名加工情報を作成したときは、当該情報に含まれる情報の項目を公表しなければならない（個人情報保護法43条3項）。

【個人に関する情報の項目の事例】

事例）
「氏名・性別・生年月日・購買履歴」のうち、氏名を削除した上で、生年月日の一般化、購買履歴から特異値等を削除する等加工して、「性別・生年・購買履歴」に関する匿名加工情報として作成した場合の公表項目は、「性別」、「生年」、「購買履歴」である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(4)匿名加工情報を第三者提供するときは、提供する情報の項目および提供方法について公表するとともに、提供先に当該情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない(個人情報保護法43条4項)。

(5)匿名加工情報を自ら利用するときは、元の個人情報にかかる本人を識別する目的で他の情報と照合することを行ってはならない(個人情報保護法43条5項)。

【識別行為に当たらない取扱いの事例】

事例1)

複数の匿名加工情報を組み合わせて統計情報を作成すること。

事例2)

匿名加工情報を個人と関係のない情報(例:気象情報、交通情報、金融商品等の取引高)とともに傾向を統計的に分析すること。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

【識別行為に当たる取扱いの事例】

事例1）

保有する個人情報と匿名加工情報について、共通する記述等を選別してこれらを照合すること。

事例2）

自ら作成した匿名加工情報を、当該匿名加工情報の作成の元となった個人情報と照合すること

（6）匿名加工情報を作成したときは、匿名加工情報の適正な取扱いを確保するため、安全管理措置、苦情の処理などの措置を自主的に講じて、その内容を公表するよう努めなければならない（個人情報保護法43条6項）。

2. 匿名加工情報データベース等を事業の用に供している匿名加工情報取扱事業者が遵守する義務等

（1）匿名加工情報を第三者提供するときは、提供する情報の項目および提供方法について公表するとともに、提供先に当該情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない（個人情報保護法44条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)匿名加工情報を利用するときは、元の個人情報にかかる本人を識別する目的で、加工方法等の情報を取得し、または他の情報と照合することを行ってはならない(個人情報保護法45条)。

(3)匿名加工情報の適正な取扱いを確保するため、安全管理措置、苦情の処理などの措置を自主的に講じて、その内容を公表するよう努めなければならない(個人情報保護法46条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

6　個人関連情報

生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報および匿名加工情報のいずれにも該当しないものを「個人関連情報」という（個人情報保護法2条7項）。

個人関連情報取扱事業者は、提供先が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、提供先が本人の事前同意を得たことを確認することをしないで 、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない（個人情報保護法31条1項1号）。

7　個人情報取扱事業者等に対する監督等

個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱うにあたっては、個人情報保護委員会の監督を受ける（個人情報保護法132条）。個人情報保護委員会は、内閣総理大臣の所管に属する行政委員会である（個人情報保護法130条）。

個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者等に対し、これらの事業者に対する個人情報保護法の規定の施行に必要な限度で、必要な報告や資料の提出を求め、または立

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

入検査を行うことができる（個人情報保護法146条）。

　個人情報取扱事業者等が個人情報保護法の定める義務に違反した場合には、個人情報保護委員会は、必要に応じて、違反の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるよう勧告することができ、その勧告に従わないときには当該措置をとるよう命令することができる（個人情報保護法148条）。そして、その命令に違反した者に対しては、罰則が適用される（個人情報保護法178条・184条）。

　なお、個人情報取扱事業者もしくはその従業者またはこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己または第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用する行為については、刑事罰の対象となる（データベース提供罪、個人情報保護法179条・183条・184条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

個人情報保護法の所管官庁である個人情報保護委員会は、個人情報保護法を執行する上での基準となるものとして、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を策定している。

このガイドラインは、事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援し、この支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを目的として定められている。

ガイドラインは、民間分野に関するものと、行政機関に関するものとに大別される。

民間分野における「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」には通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編、認定個人情報保護団体編がある。

また、「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するＱ＆Ａ」も公表されている。

ガイドラインの中で、「しなければならない」および「してはならない」と記述している事項については、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能性がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

一方、「努めなければならない」、「望ましい」等と記述している事項については、これらに従わなかったことをもってただちに法違反と判断されることはないが、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。」とする法の基本理念（個人情報保護法3条）を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応することが望まれるものである。もっとも、個人情報保護法の目的（個人情報保護法1条）の趣旨に照らして、公益上必要な活動や正当な事業活動等までも制限するものではない。

ガイドラインでは、個人情報保護法上の用語の定義、個人情報の取得・利用、個人データの管理、第三者提供、保有個人データの開示・訂正・利用停止等、個人情報保護法の全般に関して触れた上で、各事業分野特有の事例等について留意事項等が説明されている。

なお、事業分野ごとの所管官庁は、特に定めのない部分については個人情報保護委員会のガイドラインの適用があることを前提として、各事業分野に固有の事項について個別分野ガイドラインを改めて策定していることがある（個人情報保護委員会・金融庁「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」など）。したがって、個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱う際には、個人情報保護委員会のガイドラインと、自己の事業分野に対応する個別分野ガイドラインの両方を参照することが必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　EU一般データ保護規則(GDPR)

GDPR(General Data Protection Regulation:EU一般データ保護規則)は、EUにおける個人データ保護に関する規則である。1995年に施行された「Data Protection Directive 95(EUデータ保護指令)」に代わる規制として2016年4月に制定、2018年5月25日に施行された。

GDPR制定の背景には、急速なIT技術の革新とグローバリゼーションの進展があり、ビッグデータ時代に、企業は顧客データや行動履歴などをグローバル規模で分析し商品開発やサービス改善などに活用したいというニーズが高まっていることがある。こうした個人情報を取り囲む環境変化への対応を目的として、GDPRという新たなデータ保護の枠組みが策定された。

GDPRは、「識別された自然人または識別可能な自然人(「データ主体」)に関する情報」を「個人データ」と定義しており、EU加盟国に加えEEA(欧州経済領域)加盟3か国(アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)において、①当該域内に拠点を有する管理者または処理者がその拠点の活動の過程において取り扱う場合、②当該域内に拠点がなくとも、当該域内のデータ主体に対して物

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

品あるいはサービスの提供または行動の監視を行う場合に、GDPRの規定の適用を受ける。したがって、日本国内にのみ事業拠点を有する企業もGDPRの適用を受ける可能性があること、また、一般消費者の情報だけでなく、従業員・企業担当者などを含むすべての個人についての情報が対象となり得る点に注意が必要である。GDPRにおいて個人識別につながる要素として挙げられているものとしては、日本の個人情報保護法と共通するところもあるが、氏名のほか、識別番号（例：従業員のID番号等）、位置情報、オンライン識別子（例：IPアドレス）など、個人情報保護法には明示的には示されていないものも含まれている。以下のようなものはGDPRにおいて個人データとなり得る。

・従業員の氏名が含まれるもの（従業員名簿、人事システム、組織図、緊急時連絡網、座席表）
・顧客の氏名が含まれるもの（顧客管理システム、株主名簿）
・取引先企業担当者の氏名が含まれるもの（イベント参加者名簿、展示会来場者情報）
・Eメールアドレス（メーリングリスト）
・個人にかかる映像、画像または音声（イベント写真）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

GDPRは、域外への個人情報の移転を原則禁止しており、移転先の第三国が十分なデータ保護の水準を確保していると欧州委員会が決定した場合でなければ、各事業者において一定の保護措置を講じない限り当該第三国へは移転することができない。日本では、この十分性を充たすために、個人情報保護委員会が「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」を策定し、EU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関して、個人情報保護に関する法令およびガイドラインに加えて、最低限遵守すべき規律を示している。

GDPRの施行に伴い、EU加盟国との取引を行っている企業は、上記の個人情報保護委員会策定による補完的ルールを参考にしつつ、体制（規程類・組織）の整備、業務プロセスの確認・整備、システム面での対応等を行うことが求められる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

8　マイナンバー法

(1) マイナンバー法の目的

個人番号や法人番号を活用した効率的な情報管理、利用や迅速な情報の授受等を目的として、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が制定されている。

マイナンバー法は、行政事務の処理において、個人や法人等の情報の管理を効率化するとともに、事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることで、行政運営を効率的に行い、国民の利便性を向上させたり、年金などの社会保障給付や納税等の行政分野で情報を共有することで、給付と負担の適切な関係を維持することを目的としている。また、国民にとって、同一の内容の情報を重複して提出する必要がなくなり、その分の負担も軽減する。

その一方で、個人番号を用いて収集・整理された個人情報が法令の定める範囲を超えて利用されたり漏えいすることがないように、その適正な管理の確保も図られている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

マイナンバー法は、個人情報保護法の特例を定めているため、ここでその概要を説明する。

Q&A

Q）マイナンバー法にいう「個人番号利用事務実施者」、「個人番号関係事務実施者」とは、それぞれどのような者を指すのか。

A）個人番号利用事務実施者に該当するのは、個人番号（マイナンバー）を利用して事務（「個人番号利用事務」）を処理する行政機関や地方公共団体、独立行政法人等およびその事務の全部または一部の委託を受けた者である。

また、個人番号関係事務実施者に該当するのは、マイナンバー法に基づき、個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務（「個人番号関係事務」）を処理する者およびその事務の全部または一部の委託を受けた者である。従業員を有するほとんどの事業者がこれに該当する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）マイナンバーは、どのような分野で活用されるのか。

A）マイナンバー法の利用範囲は、社会保障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務に限定されている。

社会保障分野	年金分野：年金の資格取得・確認・給付 労働分野：雇用保険等の資格取得・確認・給付、ハローワークの事務 福祉・医療・その他分野： 健康保険法等による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務 特定健康診査情報・予防接種の履歴の管理 公営住宅・特定優良賃貸住宅の管理 生活保護の実施 児童手当の支給
税分野	国民が税務当局に提出する申告書、届出書、調書等に記載 当局の内部事務等に利用 預貯金口座への付番による税務調査での利用
防災分野	被災者生活再建支援金の支給に関する事務 罹災証明書の交付 被害者台帳の作成事務

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）個人番号（いわゆるマイナンバー）

市町村長（特別区の区長を含む）は、各個人に個人番号を指定・通知し（マイナンバー法7条1項）、希望者にはその申請により個人番号カードを交付する（マイナンバー法17条1項）。また、個人番号を利用する事務を行う者には、個人番号の漏えい、滅失または毀損の防止など、適切な管理のために必要な措置を講ずることが義務付けられている（マイナンバー法12条）。

（3）特定個人情報の保護

個人番号をその内容に含む個人情報を、特定個人情報という（マイナンバー法2条9項）。特定個人情報については、個人情報保護委員会が、これを適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針を作成・公表することとされている（マイナンバー法27条）。

また、個人情報保護法の特例として、情報提供ネットワークシステム上の情報提供の記録を開示することや、本人の同意があっても、特定個人情報の利用目的を超え

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

た利用や第三者への提供が厳しく制限されること、地方公共団体は、特定個人情報の適正な取扱いの確認のために必要な措置を講ずること等が定められている（マイナンバー法30条以下）。

さらに、内閣総理大臣（デジタル庁）は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとされている（マイナンバー法6条の2）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）マイナンバー法に基づき、企業はどのような規制を受けるのか。

A）マイナンバー法上、企業は、原則として「個人番号関係事務実施者」と位置づけられ、次のような規制を受ける。

利用範囲（マイナンバー法9条）	マイナンバーは、社会保障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務に限定されている。企業が個人番号を利用するのは、主に法定調書や社会保障の手続などの「個人番号関係事務」を行う場合である。他の領域、例えば、企業が従業員の内部管理資料にマイナンバーを利用すること等はできない。
提供の求めの制限（マイナンバー法15条）	税・社会保障等、限定された範囲で特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人（自己と同一の世帯に属する者以外の者）に対し、マイナンバーの提供を求めることは禁止されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

本人確認の措置（マイナンバー法16条）	マイナンバーの提供を受けるときは、当該提供をする者の本人確認の措置を実施しなければならない。本人確認には、次の措置等による必要がある。 ①個人番号カードの提示 ②カード代替電磁的記録（スマートフォン等への記録）の送信を受ける方法 ③住民票の写し等の番号確認書類と運転免許証等の身元確認書類を組み合わせた措置をとること
特定個人情報の提供の制限（マイナンバー法19条）	税・社会保障など、マイナンバー法で例外的に限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供することは禁止されている（本人の同意があったとしても提供できない）。
特定個人情報ファイルの作成の制限（マイナンバー法29条）	企業が特定個人情報ファイルを作成することができるのは、個人番号関係事務・個人番号利用事務を処理するために必要な範囲に限られており、それを超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。 （注）特定個人情報ファイル：例えば、特定個人情報をリスト化したり、表計算ソフトで管理したり、データベース等に構築するなど、システムに記録・保管等したもの等は、原則として特定個人情報ファイルに当たる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）個人番号カード（マイナンバーカード）

個人番号カードとは、一般には、マイナンバーカードともいわれ、個人番号（マイナンバー）が記載された顔写真付のカードである。プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、個人番号（マイナンバー）と本人の顔写真等が表示されている。

本人確認のための身分証明書や健康保険証として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスに利用することができる。

なお、スマートフォンだけでマイナンバーカードを同様にマイナンバー法上の本人確認ができる仕組みが設けられている（マイナンバー法2条8項・16条・18条の2～18条の4）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（個人番号カードの活用範囲）

① 個人番号を証明する書類として、個人番号（マイナンバー）の提示が必要な様々な場面で、個人番号（マイナンバー）を証明する書類として利用できる。

② マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請に利用できる。

③ 個人番号（マイナンバー）の提示と本人確認が同時に必要な場面において、個人番号カード一枚で証明ができる。そのため、金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用可能である。

④ 市区町村によりサービス内容が異なるが、市区町村や国等が提供する様々なサービスごとに必要だった複数のカードが個人番号カードに一体化されていたり、コンビニエンスストアなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できる。

⑤ 電子証明書等を利用する際に、「作成・送信した電子文書が、当人が作成した真正なものであり、当人が送信したものであること」を証明することができるため、電子申請（e-Tax等）や民間オンライン取引（オンラインバンキング等）の登録などに利用できる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑥　オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになる。特定の個人を識別して行う事務を処理する民間事業者が、内閣総理大臣及び総務大臣が定める基準に適合する場合に個人番号カードを利用できるようになる。

⑦　あらかじめ健康保険証として利用するための登録を行うことにより、医療機関や薬局で顔認証付きカードリーダーを用いて、健康保険証として利用することができる。

⑧　個人番号カードの交付を受けている者は、申請により、カードの機能をスマートフォンなどの移動端末設備に記録し、物理的なカードを持たずに本人確認の簡易な手段として利用できる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（5）罰則

個人番号利用事務に従事する者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供したり、不正な利益を図る目的で個人番号を提供する行為、欺罔、暴行、脅迫等の手段で個人番号を不正に取得する行為などは、いずれも罰則をもって禁止されている（マイナンバー法48条以下）。

特に、特定個人情報ファイル提供（マイナンバー法48条）、不正な利益を図る目的での個人番号提供・盗用（マイナンバー法49条）、または委員会命令違反（マイナンバー法53条）といった重大な違反行為については、行為者への刑罰に加えて、法人に対して1億円以下の罰金が科される（両罰規定、マイナンバー法57条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）企業がマイナンバー法に違反した場合、違反行為をした者および企業にはどのような刑罰が科されるのか。

A）企業がマイナンバー法に違反した場合、違反行為をした者に対し、次のような制裁が科される可能性がある。また、違反行為者だけでなく、その所属する企業にも同様の罰金刑が科される（マイナンバー法48条～57条）。

個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供	4年以下の拘禁刑もしくは200万以下の罰金またはこれらの併科
個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用	3年以下の拘禁刑もしくは150万以下の罰金またはこれらの併科
人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、または、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為等により個人番号を取得	3年以下の拘禁刑または150万以下の罰金

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

個人情報保護委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反	2年以下の拘禁刑または50万以下の罰金
個人情報保護委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料の提出、検査拒否等をする	1年以下の拘禁刑または50万以下の罰金
偽りその他不正の手段により通知カード・個人番号カードの交付またはカード代替電磁的記録の発行を受ける	6月以下の拘禁刑または50万以下の罰金

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2025年のマイナンバー法等の改正

1　改正の概要

2025年5月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、マイナンバー法および住民基本台帳法が改正された。本改正は、デジタル社会の実現に向けた政府の重点計画に基づき、マイナンバーの利用範囲を大幅に拡大することを目的としている（一部の規定を除き、公布の日から起算して1年3か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行）。

2　主な改正のポイント

(1)国家資格に関する事務でのマイナンバー利用拡大

改正前も医師や理容師など一部の国家資格に関する事務でマイナンバーの利用は可能であったが、その対象は限定的であった。

本改正後は、新たに44の国家資格等に関する事務でマイナンバーの利用が可能になる。具体的には、司法書士、公認会計士、宅地建物取引士、獣医師、電気工事士といったビジネスに直結する多くの資格が含まれる。これにより、資格の登録や変更、更新といった手続において、住民票の写しなどの添付書類が不要となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)その他の行政事務での利用拡大

改正前は、マイナンバーの利用は、主に税や社会保障、災害対策分野に関連する115の事務に限られていた。

本改正後は、新たに12の事務でマイナンバーが利用可能になる。例えば、パスポート(旅券)の発給申請、外国人の在留カード交付、宅地建物取引業の免許申請、酒類の製造・販売業免許といった、個人の生活や企業の事業活動に密接に関わる手続が対象となる。

(3)住基ネットからの本人確認情報の提供範囲拡大

改正前は、行政機関等が、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)から本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー等)の提供を受けられる事務は、法律で定められた範囲に限定されていた。

本改正後は、上記(1)および(2)でマイナンバーの利用が拡大された事務に伴い、それらの事務を所管する行政機関や団体が、住基ネットから本人確認情報の提供を受けられるようになる。これにより、行政機関側での確実かつ効率的な本人確認が可能となり、手続全体の迅速化に繋がる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　ビジネス実務への影響

本改正は、企業の許認可申請や人事労務管理など、幅広い業務に影響を与える。

宅地建物取引業や酒類販売業といった免許・登録申請の効率化が期待できる。また、中小企業診断士、電気工事士などの従業員の国家資格の登録・更新手続における会社の業務負担が軽減される可能性がある。さらに、公認会計士や司法書士などの外部専門家との契約における本人確認手続も円滑になる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第2節　機密情報の管理と法律（営業秘密）

この節で学ぶこと

企業は、事業活動を行うために、企業の外部に開示することのない、あるいは開示したくないノウハウ、技術などの情報（機密情報・営業秘密）を数多く保有している。こうした機密情報が外部に漏えい等すると、事業活動に多大な影響が生じる。そこで、こうした企業の情報の漏えい等を防止し、企業の事業上の利益保護を図るため、不正競争防止法が制定されている。

この節では、不正競争防止法による機密情報の保護について説明する。

3級の学習項目

営業秘密とは

1. 営業秘密の保護

「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものをいう（不正競争防止法2条6項）。営業秘密といえるためには、①秘密として管理されていること（秘密管理性）、②事業活動に有用な情報であること（有用性）、③公然と知られていないこと（非公知性）という3つの要件を充たす必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（営業秘密の要件）

①秘密として管理されていること（秘密管理性）	企業がその情報の秘密保持に努力していることが明らかであることが必要である。すなわち、秘密にしようとする意思が必要である。例えば、秘密情報としてその情報にアクセスする者を限定したり、ファイルにマル秘マークを付し、鍵の付いた棚に保管して特定の者が鍵の管理をしているなどの管理状況にあることである。
②事業活動に有用であること（有用性）	企業の営利活動に役立つ情報でなければならない。顧客名簿、製造方法、実験データ（失敗した実験データであっても事業活動に有益な情報であれば該当する）などがこれに当たる。
③公然と知られていないこと（非公知性）	たとえ秘密として管理されている情報であっても、公然と知られている場合には、秘密として保護する価値がないからである。

不正競争防止法は、営業秘密にかかる不正競争について、次の類型に分けて規定している。

①不正取得・使用・開示（不正競争防止法2条1項4号）	・不正取得行為（窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為） ・不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、もしくは開示する行為
例：従業員が、窃取など不正な手段で会社から取得した営業秘密を第三者に開示すること	

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

②不正取得後の転得（同項5号）	営業秘密について不正取得行為があったことにつき悪意・重過失で当該営業秘密を取得し、またはその取得した営業秘密を使用し、もしくは開示する行為
例：産業スパイが企業から窃取した営業秘密であることを知りながら、当該企業の競争会社の従業員が、その営業秘密を産業スパイから取得すること	
③不正取得に関する事後的悪意による使用・開示（同項6号）	不正取得行為の介在につき善意・無重過失で営業秘密を取得したが、その後、その営業秘密について不正取得行為があったことにつき悪意・重過失となった者がその取得した営業秘密を使用し、または開示する行為
例：営業秘密を取得した後に、その営業秘密は不正取得されたものであったことを、保有者から警告を受けて知ったにもかかわらず、取得した営業秘密を使用すること（ただし、契約等に基づき取得した権原の範囲内での使用・開示は認められる（適用除外、19条1項7号））	
④不正使用・開示（同項7号）	保有者（営業秘密を保有する事業者）からその営業秘密を示された者（従業員、受託企業、ライセンシー等）が、図利加害目的（不正の利益を得る目的または保有者に損害を加える目的）で、その営業秘密を使用し、または開示する行為
例：企業から営業秘密であるノウハウを（正当に）開示された従業員が、競争会社にそのノウハウを開示して報酬を得ること	
⑤不正開示後の転得（同項8号）	営業秘密を取得する際に、上記④の不正開示行為であること、もしくはその営業秘密について不正開示行為があったことにつき悪意・重大な過失で営業秘密を取得し、またはその取得した営業秘密を使用し、もしくは開示する行為

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

<table>
<tr><td colspan="2">例：通信販売業を主たる営業目的とする会社の従業員から、当該会社が保有する顧客名簿の不正開示を受けた競争会社の従業員が、不正開示行為があったことにつき悪意・重過失で当該営業秘密を使用すること</td></tr>
<tr><td>⑥不正開示に関する事後的悪意による使用・開示
（同項9号）</td><td>不正開示行為の介在につき善意・無重過失で営業秘密を取得したが、その後、その営業秘密について不正開示行為があったこと、もしくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことにつき悪意・重過失となった者がその取得した営業秘密を使用し、または開示する行為</td></tr>
<tr><td colspan="2">例：営業秘密を取得した後に、その営業秘密につき不正開示があったことを、保有者から警告を受けて知ったにもかかわらず、取得した営業秘密を使用すること（ただし、契約等に基づき取得した権原の範囲内での使用・開示は認められる（適用除外、19条1項7号））</td></tr>
<tr><td>⑦営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等
（同項10号）</td><td>上記①～⑥の不正競争行為（技術上の秘密に関するものに限る）により生じた物を譲渡または輸出入等する行為（当該物を譲り受けた際に当該物が不正競争行為により生じた物であることを重過失なく知らなかった者がこれらの行為を行う場合を除く）</td></tr>
<tr><td colspan="2">例：自社商品について、営業秘密の権利者と主張する者から、営業秘密侵害品であるとの警告を受け、その警告に営業秘密侵害を基礎付ける具体的な事実が記載されているにも関わらず、何らの調査等を行わないまま当該商品を販売する行為。</td></tr>
</table>

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　データ・AI等の適切な活用

データは現代社会において産業競争力の源泉となっており、データに関連する競争環境の確保は、重要性を増している。そのために不正競争防止法が改正され、ID・パスワード等により管理しつつ、相手方を限定して提供するデータ（限定提供データ）を不正に取得・使用・提供する行為を新たに「不正競争行為」に位置付け、民事上の救済措置が設けられている。

データを保護する一方で、AIの機能を発揮させるためには学習用データの読み込みが必要となることから、学習用データの収集・蓄積等については、個別の著作権を制限し、自由な利用を可能とする措置が講じられている。この背景には、データが著作権の対象となる思想・感情の表現ではないとの考え方がある。

また、データ・AIの利活用促進に向け、産業分野でのAI・データ契約ガイドラインや農業分野でのデータ契約ガイドラインの整備が行われてきている。これらに限らず、様々な分野でデータ利活用促進のためのガイドライン等が望まれている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

さらに、IoT等の普及によってデータの量が急増しているが、有効な利活用のための標準やフォーマットの整備もますます重要になってきている。加えて、データやAI の利活用の場面において、オープンソースソフトウェア（OSS）を用いたソフトウェアが極めて一般的になっている。

生成AIと知的財産権との関係については、「知的財産推進計画2025」では、次のように説明されている。

まず、著作権との関係では、文化庁では、自らの権利を保全・行使する上で望ましいと考えられる取組を、生成AIに関係する当事者（ステークホルダー）の立場ごとにわかりやすい形でまとめた「AIと著作権に関するチェックリスト＆ガイダンス」（2024年7月）を公表し、内閣府知的財産戦略推進事務局では、中間とりまとめのポイントを解説した「権利者のための手引き」（2024年11月）を公表している。この他にも、経済産業省では、コンテンツ産業界の生成AIの利活用ケースと各活用シーンにおける留意点等をまとめた「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」（2024年7月）を公表している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、特許権との関係では、AI利用発明に関連して、「発明者」（共同発明者を含む）として認められるための要件について、自然人による発明創作過程で、その支援のためにAIが利用される場合に、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者を発明者とするこれまでの考え方に従って自然人の発明者を認定すべきとの考え方が示された。

しかし、発明創作過程においてAIを利用した場合、当該AIの開発者等がどのような貢献をすることにより発明者として認められるか否かについて明確な基準は存在せず、また、今後、発明創作活動に対するAI開発者等の関与が増えていくことが予測されることから、特許制度上その貢献をいかに評価するか、我が国においても検討を深め、結論を得るべきであると考えられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　「営業秘密管理指針」

「営業秘密管理指針」は、企業が持つ秘密情報が不正競争防止法にいう「営業秘密」として不正競争防止法の保護を受けられるために必要となる、最低限の水準の対策を示すものとして経済産業省が策定したものである。

同指針は、営業秘密の三要件である①秘密管理性、②有用性、③非公知性について、

① 秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有者の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある。

② 有用性が認められるためには、その情報が客観的にみて、事業活動にとって有用であることが必要である。一方、企業の反社会的な行為などの公序良俗に反する内容の情報は、有用性が認められない。

③ 非公知性が認められるためには、一般的には知られておらず、または容易に知ることができないことが必要である。具体的には、当該情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない等、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態をいう。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

とし、これらに該当し、あるいは該当しないこととなる具体例を挙げている。

　例えば、秘密管理性が認められるために、企業に必要とされる秘密管理措置として、以下のものが挙げられている。

① 紙媒体の場合、秘密情報が記載された文書に「マル秘」などと表示する、施錠可能なキャビネットや金庫等に保管する等。
② 電子媒体の場合、記録媒体へマル秘表示を貼付する、電子ファイル名・フォルダ名にマル秘を付記する、ドキュメントファイルのヘッダーにマル秘を付記する、電子ファイルそのものまたはフォルダにパスワードを設定する、記録媒体そのものに表示を付すことができない場合には記録媒体を保管するケースや箱にマル秘表示を貼付する等。
③ 物件に営業秘密が化体している場合（新製品の試作品等）、扉に「関係者以外立入禁止」の張り紙を貼る、警備員を置いたり、入館IDカードが必要なゲートを設置したりして工場内への部外者の立ち入りを制限する、写真撮影禁止の張り紙をする等。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

④　媒体が利用されない場合（従業員が体得した無形のノウハウや従業員が記憶した顧客情報等）、営業秘密のカテゴリーをリストにする、営業秘密を具体的に文書等に記載する等。

「有用性」の要件は、公序良俗に反する内容の情報など、秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報を営業秘密の範囲から除外した上で、広い意味で商業的価値が認められる情報を保護することに主眼がある。

「有用性」の判断に関して考慮する事情

・現に事業活動に使用・利用されていることを要するものではない。
・間接的な（潜在的な）価値がある情報も「有用性」がある情報に含まれる。

「有用性」が認められない情報
・脱税、有害物質の垂れ流し等の反社会的な情報
「有用性」が認められる情報
・過去に失敗した研究データや、製品の欠陥情報などのネガティブ・インフォメーション

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

「非公知性」が認められるためには、一般的には知られておらず、または容易に知ることができないことが必要である。

「公然と知られていない」状態とは、当該営業秘密が一般的に知られた状態になっていない状態、または容易に知ることができない状態である。具体的には、当該情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない、公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない等、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態である。

「非公知性」の判断にあたっては、次の3点も注意する必要がある。

①営業秘密における非公知性要件は、発明の新規性の判断における「公然知られた発明」（特許法29条）の解釈と一致するわけではない。

②当該情報が外国の刊行物に過去に記載されていたような状況であっても、当該情報の管理地においてその事実が知られておらず、その取得に時間的・資金的に相当のコストを要する場合には、非公知性が認められる可能性がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③ある情報の断片が様々な刊行物に掲載されており、その断片を集めてきた場合、当該営業秘密たる情報に近い情報が再構成される可能性がある場合であっても、それだけで直ちに非公知性が否定されるわけではない。

「非公知性」が肯定された例

・市販製品の解析により本件情報を知るためには、塗料メーカーの知見を駆使し、原料メーカーの協力を仰ぐなどする必要がある上、なお一定の期間を要するのであって、誰でも容易に知り得るわけではないことを理由に、非公知性を肯定（名古屋高判令和3年4月13日）

「非公知性」が否定された例

・一般的に利用可能な技術手段であって、その費用も過大ではない成分分析を用いて、市場で流通している原告製品に用いられている合金の種類や配合比率を調べることが容易である場合（大阪地判平成28年7月21日）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、同指針は、あくまでも営業秘密に該当するかどうかという観点で最低限の水準を示したものであって、この基準を守っていれば秘密情報が現実に保護されるという趣旨のものでない点に注意が必要である。現実の漏えい防止等のために推奨される包括的対策は、「秘密情報の保護ハンドブック～企業価値向上に向けて～」として別途公表されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　営業秘密の侵害に対する措置

知的財産権のうち特許権・実用新案権・意匠権・商標権は、いずれも権利の対象となるものを公にして保護するものであるのに対し、営業秘密の制度は、公になっていない有用な秘密情報を保護する点に特徴がある。

不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者には、不正競争を行った者に対する差止請求権が認められる（不正競争防止法3条）。また、故意・過失により不正競争が行われ、営業上の利益を侵害された者には、不正競争を行った者に対する損害賠償請求権が認められる（不正競争防止法4条）。

営業秘密侵害行為については、刑罰の対象にもなっており、10年以下の拘禁刑または2000万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される（不正競争防止法21条1項2項）。さらに、営業秘密侵害行為が法人の業務に関してなされた場合には、行為者のほか当該法人にも5億円以下の罰金が科される（両罰規定。不正競争防止法22条）。また、営業秘密侵害行為により取得した財産等は、任意的没収の対象となる（不正競争防止法21条13項～15項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD